Fachbereich WD 7

Privilegierungstatbestand des § 35 Abs. 1 Nr. 8 lit. b bb) BauGB – Freiflächen-Photovoltaikanlagen entlang von Autobahnen– im Hinblick auf angrenzende im Zusammenhang bebaute Ortsteile

© 2025 Deutscher Bundestag

Privilegierungstatbestand des § 35 Abs. 1 Nr. 8 lit. b bb) BauGB – Freiflächen-Photovoltaikanlagen entlang von Autobahnen – im Hinblick auf angrenzende im Zusammenhang bebaute Ortsteile

Aktenzeichen:	WD 7 - 3000 - 017/25
Abschluss der Arbeit:	2. Mai 2025
Fachbereich:	WD 7: Zivil-, Straf- und Verfahrensrecht, Medienrecht, Bau und Stadtentwicklung

Die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages unterstützen die Mitglieder des Deutschen Bundestages bei ihrer mandatsbezogenen Tätigkeit. Ihre Arbeiten geben nicht die Auffassung des Deutschen Bundestages, eines seiner Organe oder der Bundestagsverwaltung wieder. Vielmehr liegen sie in der fachlichen Verantwortung der Verfasserinnen und Verfasser sowie der Fachbereichsleitung. Arbeiten der Wissenschaftlichen Dienste geben nur den zum Zeitpunkt der Erstellung des Textes aktuellen Stand wieder und stellen eine individuelle Auftragsarbeit für einen Abgeordneten des Bundestages dar. Die Arbeiten können der Geheimschutzordnung des Bundestages unterliegende, geschützte oder andere nicht zur Veröffentlichung geeignete Informationen enthalten. Eine beabsichtigte Weitergabe oder Veröffentlichung ist vorab dem jeweiligen Fachbereich anzuzeigen und nur mit Angabe der Quelle zulässig. Der Fachbereich berät über die dabei zu berücksichtigenden Fragen.

Inhaltsverzeichnis

1.	**Überblick**	**4**
2.	**Grundsatz**	**4**
3.	**§ 35 Abs. 1 Nr. 8 lit. b bb) BauGB: der Privilegierungstatbestand**	**4**
4.	**§ 35 Abs. 1 Nr. 8 lit. b bb) BauGB: Tatbestandsmerkmale**	**6**
4.1.	Nutzung solarer Strahlenenergie	6
4.2.	Definition: Autobahnen	6
4.3.	Fläche in einer Entfernung von bis zu 200 m vom äußeren Rand der Fahrbahn	7
4.3.1.	Fläche in einer Entfernung von bis zu 40 m vom äußeren Rand der Fahrbahn	7
4.3.2.	Übrige Fläche in einer Entfernung von 40 m bis zu 200 m vom äußeren Rand der Fahrbahn	8
4.4.	§ 35 Abs. 5 S. 2 BauGB: Rückbauverpflichtung	8
5.	**§ 35 Abs. 1 S. 1 und Abs. 3 BauGB: entgegenstehende öffentliche Belange**	**9**
6.	**Baugenehmigung nach landesrechtlichen Vorschriften**	**10**
7.	**§ 36 BauGB: Beteiligung der Gemeinde und der höheren Verwaltungsbehörde**	**10**
8.	**Verhältnis der gem. § 35 Abs. 1 Nr. 8 lit. b bb) BauGB privilegierten Freiflächen-Photovoltaikanlagen zu im Zusammenhang bebauten Ortsteilen – Grundsatz der Rücksichtnahme**	**10**

1. Überblick

Auftragsgemäß befasst sich die vorliegende Arbeit mit den geltenden gesetzlichen Regelungen hinsichtlich der Errichtung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen entlang von Autobahnen und bestimmten Schienenwegen. Außerdem geht sie auf das Verhältnis von im unbeplanten Außenbereich gem. § 35 Bundesbaugesetzbuch (BauGB)[1] errichteten Freiflächen-Photovoltaikanlagen innerhalb und außerhalb eines Korridors entlang von Autobahnen und bestimmten Schienenwegen zu im Zusammenhang bebauten Ortsteilen ein.

2. Grundsatz

Nach § 1 Abs. 1 und Abs. 2 BauGB ist es Aufgabe der Gemeinde, die bauliche und sonstige Nutzung von Grundstücken auf dem Gebiet der Gemeinde durch Bauleitplanung vorzubereiten und zu leiten. Bauleitpläne sind der Flächennutzungsplan (vorbereitender Bauleitplan) und der Bebauungsplan (verbindlicher Bauleitplan). Solche Bauleitpläne sind aber in vielen Fällen nicht für das gesamte Gemeindegebiet aufgestellt. Entsprechend gibt es unterschiedliche gesetzliche Regelungen:

- § 30 BauGB regelt die Zulässigkeit von Vorhaben im Geltungsbereich eines Bebauungsplans.
- § 34 BauGB statuiert die Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile, für die kein Bebauungsplan vorliegt.
- § 35 BauGB nennt die Voraussetzungen für das Bauen im Außenbereich, für den kein Bebauungsplan vorliegt.[2]

3. § 35 Abs. 1 Nr. 8 lit. b bb) BauGB: der Privilegierungstatbestand

Durch § 35 BauGB in der Fassung vom 22. Juli 2011 wurden erstmals Photovoltaik-Anlagen im Außenbereich privilegiert. Allerdings mussten diese sich *„an und auf Dach- und Außenwandflächen von zulässigerweise genutzten Gebäuden“* befinden und *„dem Gebäude baulich untergeordnet“ sein*.

Durch das *„Gesetz zur sofortigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für die erneuerbaren Energien im Städtebaurecht“* vom 4. Januar 2023[3] sollte durch Änderungen in verschiedenen Gesetzen die durch den russischen Überfall auf die Ukraine angespannte Energieversorgungslage

---

1 Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) geändert worden ist. Abrufbar unter: https://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/BJNR003410960.html (wie alle URL in dieser Arbeit zu zuletzt abgerufen am 2. Mai 2025).

2 S. dazu auch: Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages: Kurzinformation: §§ 34 und 35 BauGB – Grundzüge, Inhalt, Vergleich und Abgrenzung. WD 7 - 3000 - 094/23 vom 23. November 2023. Abrufbar unter: https://www.bundestag.de/resource/blob/984950/1aeb7abd69b29ed70b4b1dcf98148d94/WD-7-094-23-pdf.pdf.

3 Gesetz zur sofortigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für die erneuerbaren Energien im Städtebaurecht vom 4. Januar 2023, BGBl. 2023 I Nr. 6. Abrufbar unter: https://www.recht.bund.de/bgbl/1/2023/6/VO.html.

verbessert werden.[4] Insbesondere sollte Änderungen im Baugesetzbuch das Problem der mangelnden Flächenverfügbarkeit gelöst werden.[5] Durch Art. 1 3. des Gesetzes wurde § 35 Abs. 1 Nr. 8 folgendermaßen neu gefasst:

„(1) Im Außenbereich ist ein Vorhaben nur zulässig, wenn öffentliche Belange nicht entgegenstehen, die ausreichende Erschließung gesichert ist und wenn es

…

8. der Nutzung solarer Strahlungsenergie dient

a) in, an und auf Dach- und Außenwandflächen von zulässigerweise genutzten Gebäuden, wenn die Anlage dem Gebäude baulich untergeordnet ist, oder

b) auf einer Fläche längs von

aa) Autobahnen oder

bb) Schienenwegen des übergeordneten Netzes im Sinne des § 2b des Allgemeinen Eisenbahngesetzes mit mindestens zwei Hauptgleisen

und in einer Entfernung zu diesen von bis zu 200 Metern, gemessen vom äußeren Rand der Fahrbahn, oder

…“

Damit waren nicht nur – wie bisher – auf Gebäuden im Außenbereich befindliche Photovoltaik-Anlagen privilegiert, sondern auch solche entlang von Autobahnen oder bestimmten Schienenwege.

Ausschlaggebend für die Ausweitung der Privilegierung von Photovoltaik-Anlagen war für den Gesetzgeber der Umstand, dass Autobahnen und Schienenwege *„ohnehin durch optische und akustische Belastungen vorgeprägt“* sind. Daher solle *„eine Belegung mit PV-Anlagen auch ohne vorherige Durchführung eines Planverfahrens ermöglicht werden“*[6].

---

4 Entwurf der Bundesregierung eines Gesetzes zur sofortigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für die erneuerbaren Energien im Städtebaurecht vom 2. November 2022. Bundestags-Drucksache 20/4227, S. 1. Abrufbar unter: https://dserver.bundestag.de/btd/20/042/2004227.pdf.

5 Entwurf der Bundesregierung eines Gesetzes zur sofortigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für die erneuerbaren Energien im Städtebaurecht vom 2. November 2022. Bundestags-Drucksache 20/4227, S. 1. Abrufbar unter: https://dserver.bundestag.de/btd/20/042/2004227.pdf.

6 Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen (24. Ausschuss) zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung – Drucksache 20/4227 – Entwurf eines Gesetzes zur sofortigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für die erneuerbaren Energien im Städtebaurecht vom 30. November 2022. Bundestags-Drucksache 20/4704, S.17. Abrufbar unter: https://dserver.bundestag.de/btd/20/047/2004704.pdf

4. § 35 Abs. 1 Nr. 8 lit. b bb) BauGB: Tatbestandsmerkmale

Zunächst sei darauf hingewiesen, dass diese Vorschrift nicht Photovoltaikanlagen auf Häusern etc. oder Agri-Photovoltaikanlagen privilegiert, sondern Freiflächen-Photovoltaikanlagen, bei denen die Solarmodule aneinandergereiht auf dem Boden angebracht werden.

4.1. Nutzung solarer Strahlenenergie

Anlagen zur Nutzung solarer Strahlenenergie sind

- Photovoltaikanlagen zur Erzeugung von Elektrizität und
- Anlagen für die Nutzung der Solarthermie zur Wärmeversorgung.

Von der Privilegierung umfasst sind alle für Erreichung dieser Zwecke notwendigen technischen Einrichtungen. Bei Photovoltaikanlagen zählen dazu:

- die Solarzellen (Solarmodule);
- Unterkonstruktionen, auf der sie befestigt und in bestimmter Weise auf die Sonne ausgerichtet werden;
- bei den sog. netzgekoppelten Photovoltaikanlagen Einrichtungen zur Umwandlung von Gleichstrom in Wechselstrom und Leitungen für die Einleitung des Stroms in das öffentliche Netz;
- bei den sog. netzfernen Photovoltaikanlagen Anlagen für die Speicherung des Stroms in Akkumulatoren.[7]

4.2. Definition: Autobahnen

Unter Autobahnen sind gem. § 1 Abs. 3 Bundesfernstraßengesetz (FStrG)[8] Bundesautobahnen zu verstehen, also *„Bundesfernstraßen, die nur für den Schnellverkehr mit Kraftfahrzeugen bestimmt und so angelegt sind, dass sie frei von höhengleichen Kreuzungen und für Zu- und Abfahrt mit besonderen Anschlussstellen ausgestattet sind. Sie sollen getrennte Fahrbahnen für den Richtungsverkehr haben.“*

---

7 Sehr ausführlich dazu: Söfker/Kment in: Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, Baugesetzbuch, Werkstand: 157. EL November 2024, § 35 BauGB, Rn. 483ff.

8 Bundesfernstraßengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Juni 2007 (BGBl. I S. 1206), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 409) geändert worden ist. Abrufbar unter: https://www.gesetze-im-internet.de/fstrg/BJNR009030953.html.

4.3. Fläche in einer Entfernung von bis zu 200 m vom äußeren Rand der Fahrbahn

Innerhalb dieser Fläche ist zu unterscheiden zwischen dem Gebiet bis zu 40 m vom äußeren Rand der Fahrbahn und dem darüberhinausgehenden Grund und Boden.[9]

4.3.1. Fläche in einer Entfernung von bis zu 40 m vom äußeren Rand der Fahrbahn

Grundsätzlich dürfen gem. § 9 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 FStrG *„Hochbauten jeder Art in einer Entfernung bis zu 40 Meter“* längs von Bundesautobahnen nicht errichtet werden. Hochbauten sind dabei alle baulichen Anlagen, die *„mit dem Erdboden verbunden“* sind und über die *„Erdgleiche“* hinausragen.[10]

Die oberste Landesstraßenbaubehörde oder das Fernstraßen-Bundesamt an den Bundesfernstraßen, soweit dem Bund die Verwaltung einer Bundesfernstraße zusteht, kann gem. § 9 Abs. 8 FStrG im Einzelfall Ausnahmen von diesem Verbot zulassen, *„wenn die Durchführung der Vorschriften im Einzelfall zu einer offenbar nicht beabsichtigten Härte führen würde und die Abweichung mit den öffentlichen Belangen vereinbar ist oder wenn Gründe des Wohls der Allgemeinheit die Abweichungen erfordern. Ausnahmen können mit Bedingungen und Auflagen versehen werden.“*

Diese Vorschrift enthält nach Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts *„ungeachtet des in ihr verwendeten Begriffs der ‚Ausnahme‘ in Wirklichkeit die Regelung einer ‚Befreiung‘ (eines Dispenses), nämlich nicht einen - für eine Ausnahme typischen - speziellen Ausnahmevorbehalt, sondern eine - für den Dispens charakteristische - generelle Ermächtigung der obersten Landesstraßenbaubehörde, unter den gesetzlich vorgesehenen Voraussetzungen im Einzelfall eine Befreiung von den zwingenden Vorschriften u.a. des Abs. 1 zu erteilen.“*[11]

Das Institut der Befreiung rechtfertigt sich – so das Bundesverwaltungsgericht – *„aus der mit der Gebotsnormierung oder Verbotsnormierung regelmäßig verbundenen Verallgemeinerung und*

---

9 Der Korridor für die Errichtung und den Betrieb von Freiflächen-Photovoltaikanlagen entlang von Autobahnen und Schienenwegen wird hinsichtlich der Förderung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen im EEG - "Erneuerbare-Energien-Gesetz vom 21. Juli 2014 (BGBl. I S. 1066), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Februar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 52) geändert worden ist", abrufbar unter: https://www.gesetze-im-internet.de/eeg_2014/BJNR106610014.html -von 200 m auf 500 m erweitert (§ 37 I Nr. 2 c EEG, § 48 I Nr. 3 lit. c, aa EEG).

Der planungsrechtlich privilegierte Korridor nach dem BauGB beschränkt sich allerdings auf eine Breite von 200 m.

10 BVerwG, Urteil vom 23. Mai 1986 – 4 C 59/84 – Bedeutung des Anbauverbots an Bundesfernstraßen –, juris Rn. 10.

BVerwG, Urteil vom 29. Januar 2020 – 9 C 10/18 – Fernstraßenrechtliches Anbauverbot –, juris Rn. 10.

Ständige Rechtsprechung.

11 BVerwG, Urteil vom 5. Mai 1976 – IV C 83.74 –, juris Rn. 24.

Schematisierung.“ [12] Die Befreiung soll einen Spielraum für diejenigen Sonderfälle eröffnen, bei denen zwar der Wortlaut des Gesetzes erfüllt ist, aber der eigentliche Zweck des Gesetzes nicht erreicht wird.

Eine Härte im Sinne des § 9 Abs. 8 FStrG ist nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts *„nur dann ‚nicht beabsichtigt‘ und deshalb als - weitere - Ausnahmevoraussetzung nur dann beachtlich, wenn die Einhaltung des Anbauverbots im Einzelfall nicht notwendig ist, um die vom Gesetz im Interesse von Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs erstrebten Anbauverhältnisse in den Schutzstreifen an den Bundesstraßen zu erhalten.“*[14]

Insofern sind Fälle denkbar, in denen die Bebauung einer Fläche in einer Entfernung von bis zu 40 m vom äußeren Rand der Fahrbahn möglich ist.

4.3.2. Übrige Fläche in einer Entfernung von 40 m bis zu 200 m vom äußeren Rand der Fahrbahn

In diesem Gebiet sind bauliche Anlagen mit Zustimmung des Fernstraßen-Bundesamtes grundsätzlich genehmigungsfähig. Dabei prüft das Fernstraßen-Bundesamt, *„ob die Anlagen mit der Sicherheit oder der Leichtigkeit des Verkehrs, den Ausbauabsichten und der Straßenbaugestaltung vereinbar sind.“*[15]

4.4. § 35 Abs. 5 S. 2 BauGB: Rückbauverpflichtung

Gem. § 35 Abs. 5 S. 2 BauGB ist eine weitere Voraussetzung für die Zulässigkeit des Vorhabens die Abgabe einer Verpflichtungserklärung. Darin verpflichtet sich der Erbauer, *„das Vorhaben nach dauerhafter Aufgabe der zulässigen Nutzung zurückzubauen und Boden Versiegelungen zu beseitigen.“* Bei einer Nutzungsänderung muss er die Rückbauverpflichtung übernehmen. Die

---

12 BVerwG, Urteil vom 5. Mai 1976 – IV C 83.74 –, juris Rn. 25.

BVerwG, Urteil vom 4. April 1975 – IV C 55/74 – Ausnahme von Anbauverbot an Bundesfernstraßen als Dispensregelung –, juris Rn. 20.

„[Die Verallgemeinerungen] *führen unvermeidbar zu Differenzen zwischen dem Regelungsinhalt und dem hinter der Regelung stehenden Schutzgut mit der Folge, daß die Norm auch solche Einzelfälle erfaßt, auf die das Gesetz zwar in seinem Tatbestand, nicht aber in seinem normativen Gehalt paßt. Um im Einzelfall die daraus folgenden Unbilligkeiten vermeiden zu können, kennt das öffentliche Recht die Möglichkeit einer Befreiung. Ihre Bewilligung setzt daher stets voraus, daß es sich um einen - aus welchen Gründen auch immer – ‚an sich‘ dem Schutzgut der Norm entzogenen Sonderfall handelt. Für die von der Norm vorausgesetzten Regelfälle ist dagegen eine Befreiung ausgeschlossen; denn eine Befreiung für den Regelfall müßte sich notwendig gerade über jene Interessenabwägung hinwegsetzen, die der Vorschrift zugrunde liegt und durch sie als maßgeblich positiviert ist“.*

14 BVerwG, Urteil vom 4. April 1975 – IV C 55/74 – Ausnahme von Anbauverbot an Bundesfernstraßen als Dispensregelung –, Ls. 4, juris Rn. 22 ff.

15 Scheidler, Alfred: Neues zur bauplanungsrechtlichen Privilegierung erneuerbarer Energien. In: UPR 2023, 321-327 [1c].

Einhaltung dieser Verpflichtungen soll nach S. 3 der Vorschrift die Baugenehmigungsbehörde überwachen.

5. § 35 Abs. 1 S. 1 und Abs. 3 BauGB: entgegenstehende öffentliche Belange

Nach § 35 Abs. 1 S. 1 und Abs. 3 BauGB ist die Errichtung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen auf den genannten Flächen nur dann zulässig, wenn ihr keine öffentlichen Belange entgegenstehen. § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB geht davon aus, dass eine solche Beeinträchtigung öffentlicher Belange beispielsweise dann vorliegt, wenn die Freiflächen-Photovoltaikanlage

> *„1. den Darstellungen des Flächennutzungsplans widerspricht,*
>
> *2. den Darstellungen eines Landschaftsplans oder sonstigen Plans, insbesondere des Wasser, Abfall- oder Immissionsschutzrechts, widerspricht,*
>
> *3. schädliche Umwelteinwirkungen hervorrufen kann oder ihnen ausgesetzt wird,*
>
> *4. unwirtschaftliche Aufwendungen für Straßen oder andere Verkehrseinrichtungen, für Anlagen der Versorgung oder Entsorgung, für die Sicherheit oder Gesundheit oder für sonstige Aufgaben erfordert,*
>
> *5. Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege, des Bodenschutzes, des Denkmalschutzes oder die natürliche Eigenart der Landschaft und ihren Erholungswert beeinträchtigt oder das Orts- und Landschaftsbild verunstaltet,*
>
> *6. Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur beeinträchtigt, die Wasserwirtschaft oder den Hochwasserschutz gefährdet,*
>
> *7. die Entstehung, Verfestigung oder Erweiterung einer Splittersiedlung befürchten lässt oder*
>
> *8. die Funktionsfähigkeit von Funkstellen und Radaranlagen stört.“*

Dieser Katalog möglicher Beeinträchtigungen gilt auch für privilegierte Vorhaben wie Freiflächen-Photovoltaikanlagen. Hier dürfen die privilegierten Anlagen allerdings die öffentlichen Belange beeinträchtigen. Lediglich das ausdrückliche Entgegenstehen öffentlicher Belange führt also dazu, dass die Anlagen wegen bauplanungsrechtlicher Unzulässigkeit nicht errichtet werden dürfen.[16] Das privilegierte Vorhaben genießt aufgrund der gesetzgeberischen Entscheidung, dieses Vorhaben im Außenbereich zuzulassen, eine besondere Priorität bei der entsprechenden Abwägung.

16 Söfker/Kment in: Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, Baugesetzbuch, Werkstand: 157. EL November 2024, § 35 BauGB, Rn. 76.

6. Baugenehmigung nach landesrechtlichen Vorschriften

Die Privilegierung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen nach § 35 Abs. 1 Nr. 8 lit. b bb) BauGB führt bei den genannten Flächen zu einem Entfall des Planerfordernisses. So ist beispielsweise die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans nicht mehr erforderlich.

Dennoch ist für die Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage auf diesen Flächen eine Baugenehmigung erforderlich. Sie wird nach landesrechtlichen Vorschriften durch die zuständige Untere Baubehörde erteilt.

7. § 36 BauGB: Beteiligung der Gemeinde und der höheren Verwaltungsbehörde

Die Baugenehmigungsbehörde entscheidet im bauaufsichtlichen Verfahren bei Vorhaben gem. § 35 Abs. 1 Nr. 8 lit. b bb) gem. § 36 BauGB im Einvernehmen mit der Gemeinde.

Das Einvernehmen der Gemeinde kann in diesen Fällen nur dann versagt werden, wenn die in den §§ 31, 33,34 und 35 BauGB genannten Gründe vorliegen. Das Einvernehmen der Gemeinde und die Zustimmung der höheren Verwaltungsbehörde gelten als erteilt, wenn sie nicht binnen zwei Monaten nach Eingang des Ersuchens der Genehmigungsbehörde verweigert werden; dem Ersuchen gegenüber der Gemeinde steht die Einreichung des Antrags bei der Gemeinde gleich, wenn sie nach Landesrecht vorgeschrieben ist. Die nach Landesrecht zuständige Behörde kann ein rechtswidrig versagtes Einvernehmen der Gemeinde ersetzen.

8. Verhältnis der gem. § 35 Abs. 1 Nr. 8 lit. b bb) BauGB privilegierten Freiflächen-Photovoltaikanlagen zu im Zusammenhang bebauten Ortsteilen – Grundsatz der Rücksichtnahme

Das Verhältnis der privilegierten Freiflächen-Photovoltaikanlagen zu im Zusammenhang bebauten Ortsteilen kann an dieser Stelle mangels eines konkreten Einzelfalls und seiner Umstände nur grundsätzlich skizziert werden:

Sogar privilegierte Vorhaben im Außenbereich sind nur dann genehmigungsfähig, wenn öffentliche Belange nicht entgegenstehen. Auch schutzwürdige Individualinteressen können öffentliche Belange sein. Daher müssen auch privilegierte Vorhaben im Außenbereich auf die Interessen anderer ausreichend Rücksicht nehmen.[17] Dies betrifft nicht nur Fälle schädlicher

17 BVerwG, Urteil vom 25. Oktober 1967 – BVerwG IV C 86/66,

BVerwG, Urteil vom 6. Dezember 1967 – BVerwG IV C 9/.66.

BVerwG, Urteil vom 10. April 1968 – BVerwG IV C 3/67.

BVerwG, Urteil vom 3. März 1972 – BVerwG IV C 4/69.

Umwelteinwirkungen, sondern wird auch auf sonstige nachteilige Wirkungen durch ein privilegiertes Vorhaben im Außenbereich angewandt.[18]

***

BVerwG, Urteil vom 25. Februar 1977 – IV C 22/75.

Ständige Rechtsprechung.

18 BVerwG, Urteile vom 13. März 1981 - BVerwG 4 C 1/78.

BVerwG, Urteil vom 21. Januar 1983 - BVerwG 4 C 59/79.

BVerwG, Urteil vom 18. November 2004 – 4 C 1/04.